

1503081-10.2019.8.26.0197

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Comarca: Francisco Morato

Foro: Foro de Francisco Morato

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTAVA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO À ÉPOCA DOS FATOS SOB APURAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA DE 1/4 PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FLAGRANTE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Francisco Morato

Foro de Francisco Morato

2ª Vara

Rua João Mendes Júnior, 626, Francisco Morato-SP - cep 07910-220

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503081-10.2019.8.26.0197 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503081-10.2019.8.26.0197

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2310974/2019 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 5062623 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2310974 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2310974 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2310974 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2310974 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2310974 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 2310974 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO, 1199/19/223 - DEL.DEF.MUL. FRANCISCO MORATO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GALILEU ELIDIO DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA MILANI

Vistos.

GALILEU ELIDIO DE OLIVEIRA, qualificado às fls. 6, está sendo processado como incurso nos artigos 129, §9º, e artigo 147 c.c. artigo 61, inciso II, alínea "f" (violência doméstica), por duas vezes, na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal, porque segundo narra a denúncia de fls. 01/02, na noite de

11 de outubro de 2019, horário incerto, no prédio residencial localizado à Rua Raquel Magalhães Alves nº 350, bloco 16, Jardim Rosa, Francisco Morato/SP, com violência doméstica e familiar contra a mulher: 1) ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada Ellen Ketlyn da Costa Reis; e 2) ameaçou sua ex-namorada Ellen Ketlyn da Costa Reis, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. A decisão de fls. 86 recebeu a denúncia e determinou a citação do réu. O réu foi citado (fls. 110) e apresentou resposta à acusação (fls. 111/112). Em decisão de fls. 115/116 confirmou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento. Se ausentaram na audiência a vítima e a testemunha, motivo pelo qual insistiu a acusação em seus depoimentos (fls. 135). Às fls. 139/140 foi designada nova audiência de instrução e julgamento. Em audiência de instrução e julgamento (fls. 171/172), foi ouvida uma testemunha, homologada a desistência de oitiva da vítima e declarada a revelia do réu. O Ministério Público, em debates (fls. 171/172), pugnou pela condenação parcial do réu, condenando-o no delito de lesão corporal, absolvendo-o das ameaças. Quanto a dosimetria pede que na primeira fase seja fixada no mínimo; que na segunda fase seja considerada a reincidência do réu. Requer a fixação do regime semiaberto. Afirma inviável a substituição da pena por restritiva de direitos. A Defesa apresentou alegações finais (fls. 171/172), pleiteando a absolvição do réu por falta de prova de autoria, artigo 386, §2º II e VII, CPC. Subsidiariamente pede pena no mínimo legal. Documentos juntados: laudo das lesões corporais da vítima (fls. 30/31); fotografia da lesão corporal (fls. 14); folha de antecedentes (fls. 99/102); certidão de distribuição criminal (fls. 95/97). É o relatório. Fundamento e decido. A pretensão inicial deve prosperar, mas somente em parte. Trata-se de imputação da prática de crimes de lesão corporal e ameaça, estes cometidos no contexto das relações domésticas. A autoria e materialidade do delito de lesão corporal estão comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 6/8), laudo de exame de corpo de delito (fls. 30/31), fotografia da lesão (fls. 14) e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual. A vítima ELLEN KETLYN DA COSTA REIS em seu depoimento na fase policial (fls. 9) declarou que: "Se trata de seu ex namorado o autor dos fatos. Informa que conviveram juntos há aproximadamente 8 meses, sendo que estão separados há dois meses, porém o autor não aceita o termino. Relata a vítima que, na data supra, iria sair com um amigo e estava esperando ele nas escadas de seu prédio, momento no qual, o autor chegou desferindo socos e chutes contra a vítima, deixando lesões aparentes. Alega que além das agressões ele lhe ameaçou de morte. Indaga sobre o motivo da briga, disse que o autor não aceita o termino do relacionamento. Assevera que ao decorrer dos acontecimentos uma moça visualizou e começou a gritar pedindo socorro, momento no qual, o autor pegou o celular da vítima e saiu correndo. Após o acontecido, o autor teria ficado dois dias com o celular da vítima, mandando mensagens para seus amigos mais próximos. Vítima se compromete em apresentar eventuais testemunhas em momento oportuno. Expedido IML para vítima. Vítima, neste ato, manifesta seu desejo em ver o autor dos fatos processado criminalmente, bem como, de solicitar que lhe sejam concedidas as medidas protetivas." A vítima não foi ouvida em juízo. A testemunha em comum Sheila Fernanda dos Santos na fase policial (fls. 06) afirmou que: "Trata-se de moradora do mesmo condomínio de Ellen, sem no entanto ter amizade com a vítima, esclarecendo que inclusive reside em bloco diverso, conhecendo também somente de vista o autor. Informa que na data em questão, estava no interior de seu veículo, quando vislumbrou o agressor desferindo diversos socos na vítima. Que saiu do automóvel e passou a gritar por socorro, vendo ainda que ele empurrou Ellen contra o solo, desferindo chutes. A depoente afirma que teria gritado que iria chamar a polícia, momento em que o autor se evadiu, tomando rumo incerto. Que nunca mais viu o agressor na região." Em juízo afirmou: que mora no conjunto habitacional, tendo saído na rua para jogar o lixo, tendo visto o réu batendo na

vítima com chutes e socos, que a depoente gritou para o réu parar, vindo ao local diversas outras pessoas como a mãe e irmão da vítima, tendo o réu saído correndo; que a vítima estava deitada no caput do carro e o réu dava socos no rosto da vítima, tendo jogado ela no chão e passado a chuta-la; que não ouviu o réu falar algo para a vítima.

O réu GALILEU ELIDIO DE OLIVEIRA não foi ouvido em fase policial. Também não foi ouvido em juízo.

Ressalte-se que a palavra da vítima é de extrema relevância para o deslinde do feito, por se tratar de crime muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas, nesse sentido:

"A Lei n. 11.340/06, intitulada 'Lei Maria da Penha', tem como objetivo coibir a violência doméstica e familiar, que na maioria das vezes ocorre às escuras, dentro do próprio ambiente domiciliar, ausente de testemunhas presenciais. Assim, nos delitos tipificados na nova lei, de suma importância é a palavra da vítima para o melhor elucidar dos fatos, de modo que comprovadas a materialidade e a autoria do delito de violência doméstica, impossível a absolvição" (TJ/SC AC nº 2009.024627-0 3ª Câmara Criminal Rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho j. 13/10/2009).

"RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados, em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. [...] 4. Recurso em habeas corpus improvido." (STJ RHC 34.035/AL 6ª T. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior j. 05.11.2013 DJe 25.11.2013)

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL IMPORTÂNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. No que tange aos crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte que a palavra da vítima assume especial importância, pois normalmente são cometidos sem testemunhas. [...] 4. Agravo regimental improvido." (STJ AgRg no AREsp 213.796/DF 5ª T. Rel. Min. Campos Marques (Desembargador Convocado do TJ/PR) j. 19.02.2013 DJe 22.02.2013)

Certo, pois, que o réu agrediu sua ex-companheira. A isolada negativa do acusado apenas reflete sua intenção de se furtar à responsabilidade penal. E não há, no caso em tela, a comprovação de qualquer situação de raiva profunda, cólera ou embriaguez suficientemente capaz de retirar o dolo do agente ao praticar o crime. Não se pode, desta feita, aceitar a alegação da Defesa de que não há provas suficientes para condenação, pois devidamente demonstrado que a vítima foi agredida na ocasião. Ademais, o tipo penal não exige o ânimo calmo e refletido para a configuração do crime em tela. A embriaguez, voluntária ou culposa, não exclui a imputabilidade penal.

Assim, comprovado está o nexos causal entre a agressão por ele perpetrada e a lesão por ela sofrida pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório. Dentro desse quadro, não há dúvidas de que o denunciado agrediu fisicamente a vítima, provocando-lhe as lesões descritas às fls. 30/31 e fotografia de fls. 14, sendo a condenação medida de rigor.

Ressalte-se que a palavra da vítima é de extrema relevância para o deslinde do feito, por se tratar de crime muitas vezes cometido sem a presença de testemunhas:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher (ameaça) - Recurso exclusivo do Ministério Público - Crime de ameaça devidamente demonstrado na prova - Condenação com base no depoimento da ofendida - Possibilidade - Recurso provido, com extinção da punibilidade decretada de ofício em relação a este crime. APELAÇÃO

CRIMINAL - Lesão corporal decorrente de violência doméstica contra mulher - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Pena readequada e regime prisional semiaberto devido em face do recurso do Ministério Público, com o afastamento do sursis - Recurso provido" (TJSP; Apelação nº 0012653-34.2014.8.26.0005; 15ª Câmara de Direito Criminal; Rel. Ricardo Sale Júnior; j. em 08/02/2018).

No entanto, outro se apresenta o quadro probatório com relação ao delito de ameaça, pois, finalizada a instrução, não foram produzidos elementos suficientes à formação de um juízo de convicção quanto à responsabilidade do acusado no evento delituoso de ameaça.

Segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial a caracterização do crime de ameaça exige o dolo específico de incutir medo e intimidar e, ainda, que a ameaça seja séria e idônea. Em prova oral produzida sob o crivo do contraditório, a testemunha presente em juízo, afirmou que viu o réu desferindo chutes e socos na vítima, mas que não ouviu o réu falar algo.

Verificadas materialidade e autoria, passo a dosar a pena:

A) Pena-base: 3 meses de detenção. A1) Culpabilidade (reprovabilidade da conduta) e consequências: nada de especialmente gravoso que já não esteja contido na própria previsão legal da conduta criminosa. A2) Conduta social, motivos, personalidade e circunstâncias: nada de conclusivo apurado. A3) Comportamento da vítima: sem influência na dosagem da pena. A4) Antecedentes: o réu possui maus antecedentes, de acordo com o documento de fls. 99/102, razão pela qual exaspero a pena em 1/6, resultando em 3 meses e 15 dias de detenção.

B) Circunstâncias atenuantes e agravantes: Na segunda fase da dosimetria, presente do artigo 61, inciso I e inciso II, alínea "f" do Código Penal, razão pela qual exaspero a pena em 1/3, resultando em 4 meses e 20 dias de detenção.

Este Superior Tribunal de Justiça entende ser admissível a exasperação em 1/4 quando se tratar de réu reincidente específico, como na hipótese em apreço, e, portanto, a pena imposta na segunda etapa da dosimetria não merece reparo.

Precedentes.(HC 389518 SP 2017/0039232-8. T5 - QUINTA TURMA. P. DJe 19/05/2017.

Relator Ministro RIBEIRO DANTAS).

EMENTA:

"CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RÉU QUE OSTENTAVA DUAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO À ÉPOCA DOS FATOS SOB APURAÇÃO. BIS IN IDEM NÃO EVIDENCIADO. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. DOCUMENTO APTO A COMPROVAR A REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA PENA DE 1/4 PELA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO PARA AUMENTO SUPERIOR A 1/3 PELA INCIDÊNCIA DA DUAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO. SÚMULA/STJ 443. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. " (HC 389518 SP 2017/0039232-8. T5 - QUINTA TURMA. P. DJe 19/05/2017. Relator Ministro RIBEIRO DANTAS).

C) Causas de aumento e de diminuição: nada a considerar.

D) REGIME DO CUMPRIMENTO DE PENA: O regime para início do cumprimento da sanção é o semiaberto, em razão dos maus antecedentes do réu.

E) SUBSTITUIÇÃO DA PENA: Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena de multa, pois, em se tratando de crime cometido sob a égide da Lei nº. 11.340/06, tal como ocorre no caso em apreço, há expressa vedação legal contida no artigo 17 de referida legislação:

"Art. 17. É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa."

Tanto quanto, sopesando que os crimes foram praticados com violência contra a pessoa, ausente o requisito legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do que dispõe o artigo 44 do Código Penal.

F) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: inviável diante dos maus antecedentes.

Por todo o exposto e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: a) condenar GALILEU ELIDIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 4 meses e 20 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, §9º, do Código Penal; e b) absolver GALILEU ELIDIO DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe feita quanto ao artigo 147, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, II, do CPP.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Libere-se certidão de honorários a favor da Defesa, na hipótese de nomeação pelo Convênio Defensoria Pública/Ordem dos Advogados do Brasil, no valor integral de tabela ou no equivalente a 70% (setenta por cento), se houver recurso.

Em razão de o caso ser regido pela Lei nº 11.340/06, suspensa as medidas protetivas outrora deferidas nos autos nº1502968-56.2019.8.26.0197, não vejo motivos para o sejam neste momento processual, em especial diante das declarações da própria vítima.

P.I.C. Sentença registrada eletronicamente.

Francisco Morato, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA